

Falkenried & Partner mbB — Management Briefing Q2/2026

Falkenried & Partner mbB ist eine mittelständische Wirtschaftskanzlei mit Standorten in Köln und Düsseldorf. Nach außen wirkt alles ruhig: gutes Corporate/M&A-Geschäft, starkes Arbeitsrecht, wachsende Datenschutz-/IT-Praxis, solide Prozessarbeit. Innen ist die Lage weniger glatt.

Die Kanzlei hat im Q2/2026 einen Umsatz von 4,92 Mio. EUR erzielt, 6,5 % über Vorjahr. Gleichzeitig liegt der Cash-Bestand nur noch bei 1,18 Mio. EUR, weil WIP und offene Posten zu stark steigen. Der Partnerkreis spricht gern von Wachstum; Finance spricht von Geld, das noch nicht auf dem Konto ist. Beide haben recht, aber nur einer bezahlt am 28. des Monats Gehälter.

Hauptthemen

1. WIP über 120 Tage: 1,34 Mio. EUR, davon 710.000 EUR in drei Partnerportfolios.
2. Offene Posten über 60 Tage: 865.000 EUR, Schwerpunkt Litigation und ein Automotive-Key-Account.
3. Associate-Auslastung: Durchschnitt 89 %, zwei Associates bei 117 % und 122 % über acht Wochen.
4. Corporate Realization: nur 82 %, weil Pitch-Rabatte nicht nachverhandelt wurden.
5. Partnerkonflikt: Dr. Hohenlohe verlangt höhere Origination Credits und droht mit Seitengesprächen im Markt.
6. IT/DMS/KI-Investition: 480.000 EUR über 18 Monate, fachlich sinnvoll, Cash-technisch schlecht getimt.

Vorläufige These

Die Kanzlei hat kein Nachfrageproblem. Sie hat ein Führungs-, Pricing- und Working-Capital-Problem. Die gefährliche Mischung lautet: zu viele Mandate unter Preis, zu späte Rechnungen, zu diplomatische Partnergespräche und zu wenig Schutz für gute Associates.

Datei: 08-associate-pulse-und-fluktuationsrisiko.md

Associate Pulse und Fluktuationsrisiko

Amalie Winter und Konrad Bleibtreu liegen seit acht Wochen deutlich über dem Zielkorridor. Beide erhalten gutes Feedback von Mandanten, aber wenig strukturiertes Feedback aus dem Partnerkreis. Typisches Risiko: Die Kanzlei verwechselt Loyalität mit Belastbarkeit.

Maßnahmen

1. Stay Interviews durch HR-Partnerin und nicht durch den belastenden Partner.
2. Sofortige Staffing-Entlastung für zwei Wochen.
3. Konkretes Feedback und Perspektivgespräch bis 15.07.
4. Partnerkreis informiert: Retention ist Managementthema, kein Weichei-Thema.

Pricing- und Rabattnotiz

Corporate hat im Q2 mehrere Caps und Rabatte zugesagt, ohne Change-Request-Regeln hart einzubauen. Der Automotive-Key-Account ist strategisch wichtig, frisst aber Marge und blockiert Associates.

Vorschlag

- Rabatte über 10 % nur mit Pricing-Freigabe.
- Caps nur mit Scope, Annahmen, Exclusions und wöchentlichem Burn-Report.
- Retainer jährlich nachziehen, wenn tatsächliche Stunden 115 % überschreiten.

Partnerkonflikt-Vermerk

Dr. Hohenlohe argumentiert, seine Mandanten seien strategisch und rechtfertigten Sonderregeln bei Origination und Abrechnung. Die Zahlen zeigen hohe Akquisition, aber überdurchschnittlichen WIP und schwache Realization.

Der Beitrag ist real. Das Problem ist nicht Erfolg, sondern Asymmetrie: Andere Teams tragen Arbeitslast und Cash-Risiko, während der Credit überwiegend bei einem Partner landet.

KI-/DMS-Investitions-case

Die Kanzlei prüft ein neues DMS mit KI-Such- und Zusammenfassungsfunktionen. Wirtschaftlich sinnvoll, aber Cash-technisch schlecht getimt. Beruflich sind Mandatsgeheimnis, Rollenrechte, Logging, Subdienstleister, AVV, Datenresidenz, Löschung und Human Review zu prüfen.

Phasenvorschlag

1. Phase 1: DMS-Struktur, Rechte, Aktenplan, Migration kritischer Mandate.
2. Phase 2: KI-Funktionen nur mit Dummy-/freigegebenen Datenklassen.
3. Phase 3: Kanzleiweites Rollout nach Datenschutz-, Berufsrechts- und Betriebsratscheck.

Management Committee Beschlusslog

Datum	Beschluss	Owner	Frist	Review
29.06.2026	WIP >120 Tage mit Partner-Ownern abbauen	CFO / Managing Partner	31.07.2026	05.08.2026
29.06.2026	Rabatte >10 % brauchen Pricing-Freigabe	Pricing Lead	sofort	15.09.2026
29.06.2026	Stay Interviews Amalie/Konrad	HR-Partnerin	04.07.2026	11.07.2026
29.06.2026	DMS/KI-Investition in Phasen trennen	COO	31.08.2026	10.09.2026

Datei: 90-ergaenzende-korrespondenz-und-vollvermerke.md

Ergänzende Managementakte Partnerkreis Q2 2026

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Falkenried Rechtsanwälte PartG mbB, Managing Partner Dr. Marlis Benthin die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Cashflow, WIP, Utilization, Partneregos, Associate-Fluktuation und Entscheidung über KI/DMS-Investition bei gleichzeitigem Druck auf Profitabilität. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Zwei Corporate-Partner schreiben hohe WIP-Bestände, aber stellen spät Rechnung. Litigation ist ausgelastet, rechnet jedoch zu viele nicht abrechenbare Strategiemeetings. Drei Associates haben vertraulich Wechselabsichten angedeutet, weil Feedback und Planbarkeit fehlen. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail Managing Partner an Management Committee

`` Von: benthin@falkenried-law.test An: mc@falkenried-law.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Q2-Lage: WIP, Rabattdisziplin, Associate-Abgänge und DMS-Beschluss ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte machen Sie aus Zahlen, Stimmungen und Investitionsdruck eine entscheidbare Vorlage mit klaren Verantwortlichkeiten. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Falkenried Rechtsanwälte PartG mbB, Managing Partner Dr. Marlis Benthin

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf MC-Beschluss und Partneransprache

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie

Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf "richtig" oder "falsch" zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 04-email-managing-partner-an-mc.eml

Von	"Dr. Klara Falkenried" <falkenried@fp-kanzlei.example>
An	Management Committee <mc@fp-kanzlei.example>
Datum	Fri, 26 Jun 2026 17:42:00 +0200
Betreff	MC Montag 08:30 - WIP, Associate-Risiko, Pricing und Hohenlohe

Liebe alle,

für Montag bitte zuerst Finance, nicht wieder 38 Minuten über die neue Kaffeemaschine im Düsseldorfer Standort. Der WIP-Stau ist real. Wir haben 1,34 Mio. EUR >120 Tage und Dr. Hohenlohe findet das offenbar "strategischen Vorlauf". Finance nennt es nicht fakturiertes Risiko. Ich neige zu Finance.

Zweiter Punkt: Amalie und Konrad sind seit acht Wochen zu hoch ausgelastet. Beide sind gut, beide wirken höflich, beide sind gefährlich nah an "Ich höre mir mal etwas an". Bitte nicht mit Obstkorb lösen.

Dritter Punkt: Corporate verkauft Caps, als wären sie Werbegeschenke. Wir brauchen Rabatt-Governance und Change Requests, sonst subventioniert der Rest der Kanzlei die schönsten Pitch-Folien.

Ich möchte am Montag drei Beschlüsse: Rechnungswelle, Stay Interviews, Pricing-Freigaben ab 10 % Rabatt.

Schönes Wochenende trotzdem,
Klara

Datei: 03-wip-aging-und-offene-posten.csv

Mandat	Partner	WIP_EUR	WIP_Alter_Tage	Offene_Posten_EUR	OP_Alter_Tage	Realization	Naechste_Aktion
Automotive Compliance Audit	Dr. Hohenlohe	410000	146	280000	73	78%	Rechnungs- und Scope-Call
Maschinenbau Litigation	Dr. Rabenau	220000	132	310000	91	88%	Partner ruft CFO Mandant an
PE Add-on Erwerb	Dr. Falkenried	180000	38	0	0	96%	Zwischenrechnung stellen
Arbeitsrecht Retainer Nord	Dr. Merten	118000	64	76000	44	81%	Retainer anpassen

Tabellenblatt: Executive Cockpit

Bereich	Kennzahl	Ist Q2	Ziel	Ampel	Owner	Maßnahme
Cash	Cash Bestand EUR	1180000	1800000	Gelb	CFO	Rechnungsweile bis 12.07.
WIP	WIP > 120 Tage EUR	1340000	500000	Rot	MC	Partnergespräche + Abrechnung
AR	Offene Posten > 60 Tage EUR	865000	300000	Rot	Finance	Top-20-Collections-Liste
Utilization	Associate Ø %	89	82	Gelb	HR/PG-Leads	Überlastspitzen abbauen
UBT	Umsatz je Berufsträger EUR	129500	135000	Gelb	Managing Partner	Pricing und Matter Mix prüfen
Realization	Corporate Realization %	82	92	Rot	Corporate Lead	Rabattfreigaben restriktiver
People	Associates Risiko hoch	2	0	Rot	HR Partnerin	Stay Interviews
Pipeline	Weighted Pipeline 90T EUR	2100000	2500000	Gelb	BD	Key-Account-Plan

Tabellenblatt: WIP Aging

Partner	0-30	31-60	61-120	>120	Aktion
Dr. Hohenlohe	120000	180000	240000	410000	Abrechnen + Scope Call
Dr. Rabenau	90000	140000	210000	220000	Partnergespräch
Dr. Velten	60000	85000	140000	80000	OK
Dr. Falkenried	150000	100000	60000	0	OK

Tabellenblatt: Utilization

Name	Rolle	FTE	Billable h Q2	Soll h	Utilization %	Risiko
Amalie Winter	Associate	1	512	420	122	hoch
Konrad Bleibtreu	Associate	1	491	420	117	hoch
Silke Merten	Counsel	0.8	338	336	101	mittel
Jana Ritter	Associate	0.8	260	336	77	niedrig

Tabellenblatt: Cashflow 13W

Woche	Eingänge	Ausgänge	Saldo kumuliert
KW27	420000	610000	990000
KW28	890000	540000	1340000
KW29	310000	520000	1130000
KW30	260000	690000	700000
KW31	760000	530000	930000

Tabellenblatt: Pricing

Mandat	Modell	Budget	Ist WIP	Realization	Problem
Automotive Compliance	Cap + Discount	420000	510000	0.78	Scope creep
PE Add-on	Hourly	280000	220000	0.96	OK
Arbeitsrecht Dauerberatung	Retainer	90000	118000	0.81	Kontingent zu niedrig

Tabellenblatt: Pipeline

Lead	Praxis	Wahrscheinlichkeit	Expected Fees	Owner
Nordstern MedTech	Corporate	0.55	650000	Dr. Falkenried
Rheinlogistik	Arbeitsrecht	0.75	240000	Dr. Merten
Quantor Cloud	IT/Data	0.45	380000	Dr. Velten

Falkenried & Partner mbB - Partnerklausur Q2/2026

Zweck der Klausur ist nicht, das Kanzleigefühl zu polieren, sondern fünf konkrete Entscheidungen zu treffen.

Block 1: Zahlen ohne Theater. Cash, WIP, AR, UBT, FTE, Utilization, Realization und Pipeline.

Block 2: Partnerkreis. Origination, Execution, Nachfolge, Konflikte, Rainmaker-Abhängigkeit.

Block 3: People. Associate-Retention, Feedback, Staffing, Ausbildungswert, Überlastspitzen.

Block 4: Pricing. Rabatte, Caps, Retainer, Festpreise, Change Requests, RVG/BRAO-Grenzen.

Beschlussvorschläge

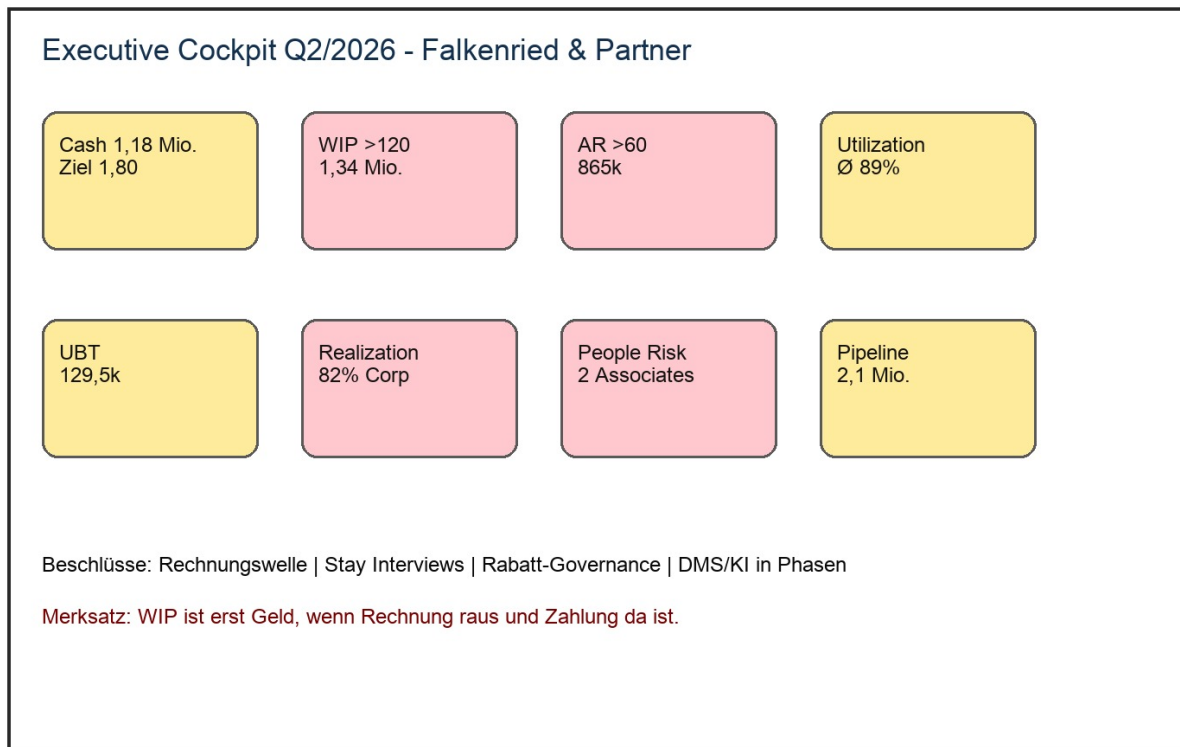
WIP >120 Tage wird bis 31.07. mit Partner-Ownern abgearbeitet.

Rabatte >10 % brauchen Pricing-Freigabe.

Zwei Stay Interviews innerhalb von fünf Arbeitstagen.

Partner Scorecards werden quartalsweise pilotiert.

DMS/KI-Investition wird in zwei Phasen geteilt.



Datei

PDF-Anhang: 07-finance-report-auszug.pdf

Finance Report Q2/2026 - Auszug

Der Cash-Bestand ist ausreichend, aber nicht komfortabel. Haupttreiber sind WIP-Alterung und verzögerte Rechnungsstellung in drei Partnerportfolios.

Kennzahl	Ist	Ziel	Kommentar
Cash	1,18 Mio. EUR	1,80 Mio. EUR	Engpass KW30 möglich
WIP >120 Tage	1,34 Mio. EUR	0,50 Mio. EUR	sofortige Partneraktion
AR >60 Tage	865.000 EUR	300.000 EUR	Collections priorisieren
Corporate Realization	82 %	92 %	Rabatte/Scope prüfen

Empfehlung Finance: Rechnungswelle bis 12.07., Top-20-Debitorenliste mit Partner-Ownern, Rabattfreigaben neu regeln.